

## Guía de Estudio: Documento de Orientación para el Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)

Esta guía de estudio ha sido diseñada para profundizar en la comprensión del Reglamento (UE) 2023/1115, relativo a los productos libres de deforestación. El contenido se centra en las definiciones operativas, los plazos de aplicación, los procedimientos de diligencia debida y los criterios de legalidad exigidos para la comercialización y exportación de productos pertinentes en la Unión Europea.

### Cuestionario de Repaso (Preguntas de Respuesta Corta)

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre «introducción en el mercado» y «comercialización» según el Reglamento?
2. ¿Cómo se define a un «operador» y qué ocurre si este no está establecido en la Unión Europea?
3. ¿Cuáles son las fechas clave para la aplicación de las obligaciones del Reglamento para grandes empresas y para pymes?
4. ¿Qué condiciones debe cumplir un producto para no estar sujeto al Reglamento debido a su fecha de producción?
5. ¿Cuáles son los tres pasos esenciales que componen el ejercicio de la «diligencia debida»?
6. ¿Qué se entiende por «riesgo despreciable» en el contexto de la evaluación de productos?
7. ¿Bajo qué circunstancias el material de envasado y embalaje está sujeto al Reglamento EUDR?
8. ¿Cómo afecta el origen de un producto desde un país de «riesgo bajo» a las obligaciones de diligencia debida del operador?
9. ¿Qué requisitos específicos de información deben cumplirse para los llamados «productos compuestos»?
10. ¿Cuál es la función de las certificaciones de terceros en el proceso de evaluación de riesgos?

### Clave de Respuestas

1. La **introducción en el mercado** se refiere a la comercialización de una materia prima o producto pertinente por primera vez en el mercado de la Unión. Por su parte, la **comercialización** es el suministro de un producto para su distribución, consumo o utilización en el transcurso de una actividad comercial, ya sea de forma remunerada o gratuita.
2. Un **operador** es cualquier persona física o jurídica que introduce productos pertinentes en el mercado o los exporta en el transcurso de una actividad comercial. Si el operador no está establecido en la UE, la primera persona física o jurídica que comercialice los productos dentro de la Unión asumirá las obligaciones de un operador para garantizar que siempre haya un agente responsable en territorio comunitario.
3. Para las grandes y medianas empresas, la mayoría de las obligaciones se aplican a partir del **30 de diciembre de 2025**. En el caso de microempresas y pequeñas empresas (pymes) establecidas a más tardar el 31 de diciembre de 2020, el plazo se

extiende hasta el **30 de junio de 2026** , salvo para productos de madera ya cubiertos por el Reglamento EUTR.

4. El Reglamento no es aplicable si los productos pertinentes fueron producidos antes del **29 de junio de 2023** . Se considera que la fecha de producción es el momento de la cosecha o, en el caso de productos bovinos, la fecha de nacimiento del animal.
5. El ejercicio consiste en: 1) **recopilar información** , documentos y datos del producto y su cadena de suministro; 2) realizar una **evaluación de riesgos** basada en dicha información y en criterios contextuales; y 3) adoptar **medidas de reducción del riesgo** si no se alcanza un nivel de riesgo despreciable.
6. El **riesgo despreciable** es la conclusión, tras una evaluación completa, de que las materias primas o productos no suscitan preocupación respecto al incumplimiento de los requisitos de ser libres de deforestación y haber sido producidos legalmente conforme a la legislación del país de origen.
7. El material de embalaje (como cajas o paletas) solo está sujeto al Reglamento si se introduce en el mercado o se exporta como un **producto por derecho propio** . Si se utiliza exclusivamente para sostener, proteger o transportar otro producto, no entra en el ámbito de aplicación del EUDR.
8. Los operadores que se abastecen exclusivamente de países de **riesgo bajo** pueden beneficiarse de una diligencia debida simplificada. Esto significa que no están obligados a realizar la evaluación y reducción de riesgos (artículos 10 y 11), a menos que obtengan información que apunte a un riesgo de incumplimiento o elusión.
9. Para los productos compuestos, el operador debe identificar la geolocalización de **todas las parcelas de terreno** donde se produjeron las materias primas pertinentes contenidas en ellos. Además, si el producto contiene madera, se debe facilitar el nombre común y científico completo de todas las especies utilizadas en su fabricación.
10. Las certificaciones de terceros sirven como **información complementaria** útil para la evaluación de riesgos, proporcionando pruebas de legalidad y trazabilidad. Sin embargo, no sustituyen la responsabilidad legal del operador ni crean un «corredor verde», ya que el operador sigue siendo el responsable final del cumplimiento de la diligencia debida.

### Propuestas de Temas para Ensayo

1. **El principio de proporcionalidad y la complejidad de la cadena de suministro:** Analice cómo el Reglamento EUDR equilibra la necesidad de trazabilidad total con la realidad operativa de las cadenas de suministro globales, especialmente en productos altamente transformados.
2. **Derechos de los pueblos indígenas y legalidad en el país de producción:** Discuta la importancia de la legislación sobre tenencia de la tierra y el principio de consentimiento libre, previo e informado (FPIC) como criterios fundamentales para la legalidad de los productos bajo el Reglamento.
3. **Transición del Reglamento EUTR al EUDR en el sector de la madera:** Evalúe los desafíos temporales y normativos que enfrentan los operadores de productos de madera, considerando las reglas especiales para productos producidos o comercializados antes de 2028.

4. **Interacción entre el EUDR y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD):** Reflexione sobre cómo el marco sectorial del EUDR actúa como *lex specialis* frente al marco horizontal de la CSDDD y qué implicaciones tiene esto para las grandes empresas.
5. **El papel de la tecnología en la verificación de la geolocalización:** Examine cómo el uso de coordenadas de geolocalización y datos de intervalos temporales transforma el control sobre la deforestación y cuáles son las limitaciones técnicas señaladas en el documento de orientación.

## Glosario de Términos Clave

Término, Definición según el Source Context

Comercialización, "Suministro de un producto pertinente en el mercado de la Unión para su distribución, consumo o utilización en el transcurso de una actividad comercial."

"Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC)", Principio de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que requiere consulta antes de proyectos que afecten sus tierras o recursos.

Diligencia Debida, "Marco de procedimientos que incluye la recogida de información, evaluación de riesgos y reducción de los mismos para asegurar que los productos cumplen con el Reglamento."

Geolocalización, "Coordenadas geográficas de las parcelas de terreno donde se producen las materias primas; para el ganado bovino, incluye todos los establecimientos de cría desde el nacimiento."

Introducción en el Mercado, Acción de comercializar por primera vez una materia prima o un producto pertinente en el mercado de la Unión Europea.

Libre de Deforestación, Materias primas o productos producidos en tierras que no han sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.

Operador, Persona física o jurídica que introduce productos pertinentes en el mercado o los exporta en el transcurso de una actividad comercial.

Pyme, "Microempresas, pequeñas y medianas empresas según los criterios de la Directiva 2013/34/UE; cuentan con plazos extendidos para la aplicación del Reglamento."

Residuos, Sustancias u objetos de los que el poseedor se desprende; los productos fabricados íntegramente a partir de residuos (materiales reciclados) están excluidos del EUDR.

Sistema de Información, Registro electrónico donde los operadores presentan sus declaraciones de diligencia debida y que permite la trazabilidad a través de números de referencia.